

1500726-20.2022.8.26.0618

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... relação aos crimes de associação para o tráfico, tráfico e resistência, bem como a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para culposa, enquanto a Defesa pediu a absolvição em relação a todos os crimes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por primeiro, homologo a desistência em relação à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500726-20.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500726-20.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158053/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 25487100 -

DEL.POL.TREMEMBE, 2158053 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIEL DE MACEDO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

ANTONIEL DE MACEDO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, observadas as disposições da Lei 8.072/90, bem assim nos artigos 329, caput e § 2º, e 129, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do mesmo Estatuto Repressor. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/04), desde data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 09 de junho de 2022, por volta das 7h, na Rua Luiz Fernando Picca, em um lote de terreno situado ao lado da casa de numeral 127, no bairro Araretama, neste município e Comarca, com consciência e vontade, associou-se a outras pessoas ainda não identificadas, todas integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com habitualidade e permanência, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crimes de tráfico de drogas. Verte da denúncia que em data, horário e locais citados, o acusado, também com consciência e vontade,

guardava e mantinha em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 452,9g de massa bruta de maconha, contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), divididas em 28 porções, bem assim 54,28g (27,18g + 27,1g) de peso bruto de cocaína, divididas em 11 (onze) pinos do tipo "eppendorf", drogas estas aptas a causarem dependência, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram os autos que o acusado, desde data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 09 de junho de 2022, associou-se a demais integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para o fim de cometerem os crimes de tráfico de drogas e, para tanto, adquiriram, guardaram e mantiveram em depósito drogas para fins de revenda a usuários e a outros traficantes de substâncias ilícitas. O acusado, então, após adquirir certa quantidade de drogas e matéria-prima/insumo para a produção destas junto a seus compartas integrantes da facção antes citada, guardou e manteve em depósito as substâncias entorpecentes acima discriminadas (maconha e cocaína) e, para tanto, escondeu-as em bambuzal situado em um lote de terreno próximo à casa de numeral 127, na Rua Luiz Fernando Picca, no bairro Araretama.

Ainda nos termos da denúncia, no dia 09 de junho de 2022, por volta das 7h, na Rua Attila Brotero de Assis, nº 92, bairro Araretama, neste município e Comarca, o réu ANTONIEL DE MACEDO PEREIRA, consciente e voluntariamente, opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal (busca e apreensão deferida no processo de nº 1500314-41.2022.8.26.0634) de funcionário público competente para executá-lo, qual seja, o policial civil Giovani Vian Neto, causando-lhe lesão corporal e impingindo o regular exercício da atividade de Polícia Judiciária; e, no mesmo dia, horário e local acima indicados, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal da vítima Giovani Vian Neto, policial civil, causando-lhe lesões corporais de natureza leve consistentes em "escoriação parcial em antebraço esquerdo" e "edema em polegar esquerdo".

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), conclusão de exame de corpo de delito (fls. 34), laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 37/41), cópia do mandado de busca e apreensão do processo nº 1500314-41.2022.8.26.0634 (fls. 51/52), autorização expressa da proprietária do imóvel (fls. 53), imagens fotográficas dos entorpecentes apreendidos (fls. 54/59 e 61/63), imagem fotográfica do réu (fls. 60), relatório final de inquérito policial (fls. 90/92), laudo de exame pericial em peças - aparelho de telefonia móvel e acessórios (fls. 177/183) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 184/186).

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado (fls. 14).

A audiência de custódia foi devidamente realizada, tendo sido convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 75/77).

Mandado de prisão cumprido às fls. 84/85.

Para evitar eventual alegação de nulidade, foi diferido o recebimento da denúncia para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal (fls. 107/108).

Citado (fls. 120), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 116/118), pugnando pela rejeição da denúncia referente ao crime de associação ao tráfico e, quanto aos demais delitos, pela absolvição sumária, em razão da inexistência de provas suficientes para lhe imputar a autoria dos fatos narrados na denúncia. Pediu, ainda, que a expedição de ofício para fornecimento dos dados de rastreamento do GPS da viatura envolvida na ocorrência.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 124) e, visto que não alegadas preliminares nem hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 121/122).

Expedido ofício à Autoridade Policial para que encaminhe o rastreamento do GPS da viatura envolvida na ocorrência dos fatos (fls. 189).

A prisão preventiva do acusado foi mantida pela decisão de fls. 197/198.

Nesta data, foram ouvidas quatro testemunhas, com homologação da desistência de oitiva das demais, bem como o réu foi interrogado. A Defesa desistiu da diligência

pleiteada anteriormente.

Encerrada a instrução, em sede de debates orais, o Ministério Público pediu a absolvição, por fragilidade probatória, em relação aos crimes de associação para o tráfico, tráfico e resistência, bem como a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para culposa, enquanto a Defesa pediu a absolvição em relação a todos os crimes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por primeiro, homologo a desistência em relação à diligência pleiteada pela Defesa (fls. 187); oficie-se.

No mérito, força convir que persiste dúvida relevante sobre a prática pelo réu dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, observadas as disposições da Lei 8.072/90, bem assim no artigo 329, caput, do Código Penal. Encerrada a instrução, nos termos da manifestação do D. Promotor de Justiça, a qual também adoto como razão de decidir, percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório quanto aos delitos acima indicados.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos alegados na denúncia. Entretanto, não logrou tal demonstração; ao contrário, formou sua convicção no sentido da fragilidade probatória e, de forma acertada e fundamentada, assim como a Defesa, requereu a absolvição.

Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não trouxeram informações precisas e objetivas que pudessem comprovar que o réu, ao tempo dos fatos, integrava associação criminosa com a qualificação exigida pela lei, ou seja, com vínculo estável e permanente. Também não trouxeram dados concretos que vinculassem o réu às drogas apreendidas nestes autos, como pontuado pelo D. Promotor.

Explicaram, ademais, que o acusado não agiu com violência, ocorrendo apenas relutância contra o ato de prisão, a caracterizar resistência passiva.

Com se vê, os indícios foram suficientes para a autoridade administrativa, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocente, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Conforme ensina Guilherme Nucci, "existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias, a última não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo" (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se: "A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109 - j. 2/5/2005)).

Enfim, neste caso, quanto aos delitos de associação e tráfico, pairam apenas presunções sem força suficiente para autorizar um édito condenatório.

Cite-se: "Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório" (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Mais: "A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova" (Apelação nº 1.332.129/8 - Jaú - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 4.246).

De outro lado, deve haver a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa

para sua modalidade culposa.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva foi demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 10/14) e conclusão do exame de corpo de delito positivo para lesão corporal (fls. 34).

A autoria, nesse aspecto, também é certa, diante das palavras dos policiais ouvidos, em especial da vítima GIOVANI VIAN NETO, no sentido de que o acusado não teve a intenção de praticar a lesão corporal, porém as lesões ocorreram quando o acusado passou a se debater, em tentativa de sair da viatura, comportamento apto a caracterizar imprudência.

Em suma, restou configurado que, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesão de natureza leve, contudo impõe-se a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal, pois o conjunto probatório demonstra que ele não agiu com animus laedendi, mas culposamente, em ação imprudente, deixando de observar os deveres de cuidado objetivo, ao se debater, vindo a atingir e ferir a vítima, ainda que de forma não proposital.

Isso estabelecido, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 129, § 6º, do Código Penal.

Devidamente caracterizada a infração penal, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, firme nas diretrizes do artigo 59, do Código Penal, não se identifica a incidência de circunstâncias judiciais comprovadamente desfavoráveis ao réu (certidão de antecedentes de fls. 68/70, folha de antecedentes de fls. 150/153 e certidão processual de fls. 130/149). A pena-base, então, é fixada no mínimo legal, de 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (processo nº 0001979-93.2018.8.26.0445 - art. 157, § 2º, I e II, do CP - trânsito em julgado para a defesa: 25/03/2022 - fls. 68/70 e 140/141), porém confessou o delito, de modo que as circunstâncias devem ser compensadas, conforme artigo 67, do Código Penal, e entendimento jurisprudencial mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual a reprimenda fica mantida no patamar acima fixado.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, c.c. o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando, de um lado, a reincidência e, de outro, a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão provisória já amargurado (de quase três meses), aplicável desde logo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Diante da reincidência, torna-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a concessão de "sursis".

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR o réu ANTONIEL DE MACEDO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 6º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, ABSOLVENDO-O da acusação de ter praticado os crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, observadas as disposições da Lei 8.072/90, bem assim do artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da pena ora cominada, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo o direito ao réu de recurso em liberdade; expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cobre-se, se o caso, a comunicação a este Juízo acerca da incineração da substância entorpecente apreendida em decorrência destes autos, bem como a remessa do termo próprio.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Unidade Judicial; oficie-se à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Por força do parágrafo 9º do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, devendo eventual gratuidade ser avaliada no momento processual adequado, quando da execução da pena.

Providencie-se o que mais for necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Anote-se e cumpra-se.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA